

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 325/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นางประพิน อุดมสิน

จำเลย

นางประพิน อุดมสิน จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 ส่วนข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาในปัญหาดังกล่าว

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อ 2.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอย่างชัดแจ้งแล้วว่า การที่จำเลยที่ 2 ไม่ได้เรียก และรับค่าบริการ เพียงแต่เป็นผู้ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเท่านั้นไม่ถือเป็นการจัดหางานโดยเรียก และรับค่าบริการ จึงไม่ต้องด้วยองค์ประกอบอันจะเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อ 2.2 นี้ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100)

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวนโดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 จำคุก 1 เดือน ๗๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี ๗๗ รวมจำคุกจำเลยที่ 22 ปี 1 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 97)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดจัดหางานโดยเรียกหรือรับค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อ 2.2 ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้จัดหางาน ไม่ได้เรียกหรือรับค่าบริการ ไม่มีความผิด จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดจัดหางานโดยเรียกหรือรับค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 1

เดือน จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อ 2.2 ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้จัดหางาน ไม่ได้เรียกหรือรับค่าบริการ ไม่มีความผิด จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ